

“La vigilancia ciudadana es el corazón de la democracia.”



VEEDURÍAS CIUDADANAS Y DERECHOS HUMANOS

UN DEBER Y UN DERECHO CIUDADANO



Cali – Valle del Cauca • Colombia • 2026



ORGANIZACIONES ALIADAS



ONG ÁRBOL
FUENTE DE VIDA



FUNDACIÓN
INTERNACIONAL
NGO
HUMANITARIAN
CAPELLANÍA
HAWKS



VEEDURÍA
CIUDADANA DE
LA NACIÓN CALI



Participación Ciudadana, Control Social y Veedurías Ciudadanas

Observar; advertir; documentar y denunciar: un derecho y un deber

Capítulo Colombia

UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS

Organización Internacional con sede en Estados Unidos

Director: Francisco Javier Barragán Meneses

Cali, Colombia

2025



FUNDACIÓN CAPÍTULO UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS COLOMBIA

VEEDURÍAS CIUDADANAS Y DERECHOS HUMANOS:

UN DEBER Y UN DERECHO CIUDADANO

Franciso Javier Barragán Menees

Edition 2026 Cali, Colombia

Cali, Colombia

Dol

ORGANIZACIONES ALIADAS



United for Human Rights
Fundación Capítulo Unidos por los
Derechos Humanos Colombia



Veeduría Ciudadana de la Nación Cali
Prensa Alternativa



Fundación Internacional NGO
Humanitarian Capellanía Hawks



International Human Rights Commission



Fundación Árbol Fuente de Vida

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTROL SOCIAL Y VEEDURÍAS CIUDADANAS

Subtítulo: "Observar, advertir, documentar y denunciar: un derecho y un deber"

Mensaje central: "El veedor no es un obstáculo, es un garante del restablecimiento del derecho."



ÍNDICE GENERAL

- PREFACIO/INTRODUCCIÓN
- CAPÍTULO I – FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (1991)
- CAPÍTULO II – LEY 134 DE 1994 (Mecanismos de Participación Ciudadana)
- CAPÍTULO III – LEY 489 DE 1998 (Participación ciudadana y veedurías)
- CAPÍTULO IV – LEY 850 DE 2003 (Ley Estatutaria de Veedurías Ciudadanas)
- CAPÍTULO V – NORMAS COMPLEMENTARIAS
- CAPÍTULO VI – CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA (Ley 2196 de 2022)
- CAPÍTULO VII – LOS PILARES DE LA VEEDURÍA
- CAPÍTULO VIII – EL MITO DE LA OBSTRUCCIÓN
- CAPÍTULO IX – GUÍA PRÁCTICA PARA CONFORMAR Y EJERCER UNA VEEDURÍA
- CAPÍTULO X – CASOS PRÁCTICOS Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN
- CAPÍTULO XI – GLOSARIO JURÍDICO Y NORMATIVO
- CAPÍTULO XII – JURISPRUDENCIA RELEVANTE
- CAPÍTULO XIII – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

PREFACIO/INTRODUCCIÓN

La veeduría ciudadana emerge como un pilar fundamental en la consolidación de la democracia participativa en Colombia. En un Estado social de derecho, la participación activa de la ciudadanía no solo es un derecho, sino un deber ineludible para garantizar la transparencia, la eficiencia y la probidad en la gestión pública. Este manual tiene como propósito principal dotar a los ciudadanos de las herramientas jurídicas y conceptuales necesarias para ejercer una veeduría informada, efectiva y responsable, promoviendo así el control social y la defensa de los derechos humanos en el contexto colombiano. Se busca desmitificar la labor del veedor, presentándolo no como un obstáculo, sino como un garante esencial del restablecimiento del derecho y un agente clave en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

CAPÍTULO I – FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (1991)

La Constitución Política de Colombia de 1991 sienta las bases para la participación ciudadana y el control social, elementos esenciales para el ejercicio de las veedurías. A continuación, se citan textualmente los artículos relevantes:

Artículo 1

ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

- **Alcance:** Este artículo define la naturaleza del Estado colombiano como social de derecho, democrático y participativo. La participación ciudadana es un principio fundacional.
- **Palabras clave:** Estado social de derecho, democrático, participativo, pluralista, dignidad humana, interés general.
- **Conexión con los pilares de la veeduría:** Establece el marco general que legitima la existencia y acción de las veedurías como expresión de la participación ciudadana en la vigilancia del interés general y la dignidad humana.

Artículo 2

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

- **Alcance:** Consagra la participación como un fin esencial del Estado, obligando a las autoridades a facilitarla en todos los ámbitos.

- **Palabras clave:** Fines esenciales del Estado, participación, derechos y deberes, convivencia pacífica, orden justo.
- **Conexión con los pilares de la veeduría:** Refuerza la necesidad de la veeduría como mecanismo para que los ciudadanos participen en el control de la gestión pública y aseguren el cumplimiento de los fines del Estado.

Artículo 40

ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará en qué casos los nacionales colombianos por nacimiento y con doble nacionalidad no podrán acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

- **Alcance:** Establece el derecho fundamental de todo ciudadano a participar en el control del poder político, lo cual incluye la posibilidad de conformar veedurías ciudadanas.
- **Palabras clave:** Derecho a participar, control del poder político, formas de participación democrática.
- **Conexión con los pilares de la veeduría:** Proporciona el fundamento directo para que los ciudadanos, a través de las veedurías, ejerzan el control sobre la gestión de los funcionarios y entidades públicas.

Artículo 103

ARTÍCULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

- **Alcance:** Reconoce los mecanismos de participación ciudadana y establece el deber del Estado de promover y capacitar a las asociaciones para que constituyan mecanismos de control y vigilancia de la gestión pública.
- **Palabras clave:** Mecanismos de participación, soberanía popular, control y vigilancia de la gestión pública.
- **Conexión con los pilares de la veeduría:** Si bien no menciona explícitamente las veedurías, las engloba dentro de los mecanismos de control y vigilancia que el Estado debe fomentar, legitimando su rol.

Artículo 270

ARTÍCULO 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

- **Alcance:** Es el fundamento constitucional directo para la creación y regulación de las veedurías ciudadanas, al ordenar que la ley organice formas de participación para vigilar la gestión pública.
- **Palabras clave:** Vigilancia de la gestión pública, participación ciudadana, niveles administrativos.
- **Conexión con los pilares de la veeduría:** Este artículo es la base jurídica que mandata la existencia de figuras como las veedurías para el control de la administración pública.

Artículo 369

ARTÍCULO 369. La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá los mecanismos de participación de los municipios y de sus representantes en la planeación y gestión de las empresas que presten los servicios públicos domiciliarios.

- **Alcance:** Permite la participación ciudadana en la fiscalización de empresas estatales de servicios públicos, un ámbito crucial para las veedurías.
- **Palabras clave:** Fiscalización, servicios públicos, participación de usuarios.
- **Conexión con los pilares de la veeduría:** Habilita a las veedurías para ejercer control sobre la prestación de servicios públicos, garantizando la calidad y eficiencia en un sector de alto impacto social.

CAPÍTULO II – LEY 134 DE 1994 (Mecanismos de Participación Ciudadana)

La Ley 134 de 1994 desarrolla los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución, sentando las bases para el ejercicio del control social, incluyendo las veedurías.

Artículo 1

ARTÍCULO 1°.- Objeto de la ley. La presente Ley Estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta Popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. Establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles.

- **Alcance:** Define el objeto de la ley, que es regular los mecanismos de participación del pueblo, sentando el marco general para la participación democrática.
- **Conexión con veedurías:** Aunque no menciona directamente las veedurías, establece el marco general de los mecanismos de participación ciudadana, dentro del cual se desarrollan las veedurías como una forma de control social.

Artículo 2

ARTÍCULO 2°.- Iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas. La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.

- **Alcance:** Define la iniciativa popular legislativa y normativa como un derecho político de los ciudadanos.
- **Conexión con veedurías:** Define uno de los mecanismos de participación que los ciudadanos, incluyendo las veedurías, pueden utilizar para influir en la gestión pública y proponer cambios normativos.

Artículo 9° – Cabildo Abierto (Definición)

ARTÍCULO 9o. CABILDO ABIERTO. El cabildo abierto es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.

- **Alcance:** Define el cabildo abierto como un espacio de participación directa de los habitantes para discutir asuntos de interés comunitario con las corporaciones públicas.
- **Conexión con veedurías:** Los cabildos abiertos son escenarios donde las veedurías pueden presentar sus hallazgos, advertencias y denuncias, interactuando directamente con las autoridades y la comunidad.

Artículo 33 – Referendo Constitucional

ARTÍCULO 33.- Referendo constitucional. A iniciativa del Gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5% del censo electoral, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que votan positivamente y que votan negativamente.

La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral.

- **Alcance:** Este artículo define el referendo constitucional como mecanismo de participación ciudadana para la reforma de la Constitución. **NOTA:** Este artículo NO regula el cabildo abierto. La definición del cabildo abierto se encuentra en el Artículo 9° de esta misma ley.
- **Palabras clave:** Referendo constitucional, reforma constitucional, participación ciudadana, censo electoral.

Artículos 86 al 89 – Regulación del Cabildo Abierto

(Nota: Los artículos 81 al 85 de la Ley 134 de 1994 fueron derogados por el Artículo 76 de la Ley 1757 de 2015. El artículo 90 fue declarado INEXEQUIBLE.)

ARTÍCULO 86. ASISTENCIA Y VOCERÍA. A los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto.

Además del vocero de quienes solicitaron el cabildo abierto, tendrán voz quienes se inscriban a más tardar tres (3) días antes de la realización del cabildo en la secretaría respectiva, presentando para ello un resumen escrito de su futura intervención.

ARTÍCULO 87. OBLIGATORIEDAD DE LA RESPUESTA. Terminado el cabildo, dentro de la semana siguiente, en audiencia pública a la cual serán invitados los voceros, el presidente de la respectiva corporación dará respuesta escrita y razonada a los planteamientos y solicitudes ciudadanas. Cuando se trate de un asunto relacionado con inversiones públicas municipales, distritales o locales, la respuesta deberá señalar el orden de prioridad de las mismas dentro del presupuesto y los planes correspondientes.

ARTÍCULO 88. CITACIÓN A PERSONAS. Por solicitud de los promotores del cabildo o por iniciativa de los voceros, previa proposición aprobada por la corporación, podrá citarse a funcionarios municipales o distritales, con cinco (5) días de anticipación, para que concurran al cabildo y para que respondan, oralmente o por escrito, sobre hechos relacionados con el tema del cabildo. La desatención a la citación sin justa causa, será causal de mala conducta.

ARTÍCULO 89. SESIONES FUERA DE LA SEDE. Cuando se trate de asuntos que afecten específicamente a una localidad, corregimiento o comuna, el cabildo abierto podrá sesionar en cualquier sitio de éste, con la presencia del respectivo concejo municipal o distrital, o la junta administradora local, según el caso.

Cabildo Abierto – Ley 1757 de 2015 (Actualización vigente)

La Ley 1757 de 2015 (Ley Estatutaria de Participación Democrática) derogó los artículos 81 al 85 de la Ley 134 de 1994 y actualizó la regulación del cabildo abierto en sus artículos 22 y 23:

ARTÍCULO 22. Cabildo Abierto. En cada período de sesiones ordinarias de las asambleas departamentales, los concejos municipales o distritales, o de las Juntas Administradoras Locales, podrán celebrarse cabildos abiertos en los que, por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del respectivo departamento, municipio, distrito, localidad o comuna, se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre y cuando sean de competencia de la respectiva corporación. Es obligación del alcalde o gobernador, según sea el caso, asistir al cabildo abierto.

ARTÍCULO 23. Materias del cabildo abierto. Podrán ser materias del cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad. En caso de que la comunidad cite al gobernador o alcalde respectivo deberá adjuntar a las firmas el cuestionario que formulará al funcionario, el cual debe ser remitido por el presidente de la corporación, con mínimo cinco (5) días de antelación a la celebración del cabildo. El cuestionario deberá versar únicamente sobre asuntos de competencia del funcionario citado.

PARÁGRAFO. A través del Cabildo Abierto no se podrán presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución local.

- **Alcance:** Los artículos 22 y 23 de la Ley 1757 de 2015 constituyen la regulación vigente del cabildo abierto, estableciendo los requisitos de convocatoria (5 por mil del censo electoral), la obligatoriedad de asistencia de alcaldes y gobernadores, y las materias que pueden ser objeto de debate.

- **Conexión con veedurías:** El cabildo abierto es un escenario privilegiado para que las veedurías presenten sus hallazgos y exijan respuestas de las autoridades competentes.

Artículo 100

ARTÍCULO 100.- Veedurías ciudadanas. Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos.

La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que se empleen recursos públicos, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

- **Alcance:** Este artículo es fundamental, ya que habilita la constitución de veedurías ciudadanas por parte de organizaciones civiles para vigilar la gestión pública y la prestación de servicios públicos.
- **Conexión con veedurías:** Es la base legal que permite la creación y operación de las veedurías, definiendo su propósito y el ámbito de su vigilancia, especialmente en el uso de recursos públicos.

CAPÍTULO III – LEY 489 DE 1998 (Participación ciudadana y veedurías)

La Ley 489 de 1998, que organiza el funcionamiento de la administración pública, también aborda la participación ciudadana y el papel de las veedurías en el control social.

Artículo 34

ARTÍCULO 34.- Ejercicio de control social de la administración. Cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la administración, en particular mediante la creación de veedurías ciudadanas, la administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio de dicho control.

- **Alcance:** Establece la obligación de la administración pública de brindar apoyo a los ciudadanos que constituyan mecanismos de control social, incluyendo las veedurías.
- **Importancia:** Subraya el carácter vinculante del apoyo institucional a las veedurías, reconociéndolas como actores legítimos y necesarios para la transparencia y buen gobierno.

Artículo 35

ARTÍCULO 35.- Ejercicio de la veeduría ciudadana. Para garantizar el ejercicio de las veedurías ciudadanas, las entidades y organismos de la administración pública deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a. Eficacia de la acción de las veedurías. Cada entidad u organismo objeto de vigilancia por parte de las veedurías deberá llevar un registro sistemático de sus observaciones y evaluar en forma oportuna y diligente los correctivos que surjan de sus recomendaciones, con el fin de hacer eficaz la acción de las mismas. Lo anterior sin perjuicio de las consecuencias de orden disciplinario, penal y de cualquier naturaleza que se deriven del ejercicio de la vigilancia. Las distintas autoridades de control y de carácter judicial prestarán todo su apoyo al conocimiento y resolución en su respectivo ramo de los hechos que les sean presentados por dichas veedurías;
- b. Acceso a la información. Las entidades u organismos y los responsables de los programas o proyectos que sean objeto de veeduría deberán facilitar y permitir a los veedores el acceso a la información para la vigilancia de todos los asuntos que se les encomienda en la presente Ley y que no constituyan materia de reserva judicial o legal. El funcionario que obstaculice el acceso a la información por parte del veedor incurrirá en causal de mala conducta;
- c. Formación de veedores para el control y fiscalización de la gestión pública. El Departamento Administrativo

de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, diseñara y promoviera un Plan Nacional de Formación de Veedores en las áreas, objeto de intervención. En la ejecución de dicho plan contribuirán, hasta el monto de sus disponibilidades presupuestales, los organismos objeto de vigilancia por parte de las veedurías, sin perjuicio de los recursos que al efecto destine el Ministerio del Interior a través del Fondo para el Desarrollo Comunal.

- **Alcance:** Detalla las garantías y condiciones para el ejercicio efectivo de las veedurías ciudadanas, enfocándose en la eficacia de su acción, el acceso a la información y la formación de los veedores.
- **Importancia:** Este artículo es crucial porque establece mecanismos concretos para asegurar que la labor de las veedurías no sea meramente formal, sino que tenga un impacto real en la gestión pública. Garantiza el acceso a la información, un pilar fundamental para la vigilancia, y promueve la capacitación de los veedores.

CAPÍTULO IV – LEY 850 DE 2003 (Ley Estatutaria de Veedurías Ciudadanas)

La Ley 850 de 2003 es la Ley Estatutaria que regula de manera específica las veedurías ciudadanas en Colombia, definiendo su naturaleza, objeto, funciones y garantías.

Artículo 1 (Definición)

ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.

- **Alcance:** Proporciona la definición legal de veeduría ciudadana, estableciendo su carácter de mecanismo democrático de representación y el amplio espectro de su vigilancia sobre la gestión pública y el uso de recursos públicos.
- **Conexión con pilares:** Fundamenta el pilar de **Observar** al definir el alcance de la vigilancia, y el de **Documentar** al requerir un seguimiento sistemático de la gestión pública.

Artículo 4 (Objeto)

ARTÍCULO 4o. OBJETO. La vigilancia de la gestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad.

Será materia de especial importancia en la vigilancia ejercida por la Veeduría Ciudadana la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos debidamente aprobados, el cumplimiento del cometido, los fines y la cobertura efectiva a los beneficiarios que deben ser atendidos de conformidad con los preceptos antes mencionados, la calidad, oportunidad y efectividad de las intervenciones públicas, la contratación pública y la diligencia de las diversas autoridades en garantizar los objetivos del Estado en las distintas áreas de gestión que se les ha

encomendado.

Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos.

- **Alcance:** Detalla el objeto de la vigilancia de las veedurías, enfocándose en la gestión administrativa, la aplicación de recursos públicos, la contratación pública y la calidad de las intervenciones públicas. Resalta su rol preventivo y posterior mediante recomendaciones.
- **Conexión con pilares:** Refuerza el pilar de **Observar** al especificar las áreas de vigilancia, y el de **Advertir** al mencionar la formulación de recomendaciones escritas y oportunas.

Artículo 15 (Funciones)

ARTÍCULO 15. FUNCIONES. Las veedurías ciudadanas tendrán como funciones las siguientes:

- a) Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la ley se dé participación a la comunidad;
- b) Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución de necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, equidad, y eficacia;
- c) Vigilar porque el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales;
- d) Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones en el correspondiente nivel territorial;
- e) Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y organizaciones en relación con las obras o programas que son objeto de veeduría;
- f) Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y demás autoridades concernientes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos;
- g) Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los avances de los procesos de control o vigilancia que estén desarrollando;
- h) Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia en relación con los asuntos que son objeto de veeduría;
- i) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos.

- **Alcance:** Enumera de forma exhaustiva las funciones que pueden y deben ejercer las veedurías ciudadanas, abarcando desde la vigilancia presupuestal y contractual hasta la denuncia de irregularidades y la promoción de derechos humanos.

- **Conexión con pilares:** Cada literal se conecta directamente con los pilares: **Observar** (a, b, c, d, k, l), **Advertir** (e, h), **Documentar** (implícito en la necesidad de sustentar informes y denuncias), y **Denunciar** (g).

Artículo 9 (Principio de Transparencia)

ARTÍCULO 9o. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. A fin de garantizar el ejercicio de los derechos, deberes, instrumentos y procedimientos consagrados en esta ley, la gestión del Estado y de las veedurías deberán asegurar el libre acceso de todas las personas a la información y documentación relativa a las actividades de interés colectivo de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las normas vigentes sobre la materia.

- **Alcance:** Consagra el principio de transparencia como fundamento del ejercicio de las veedurías ciudadanas, garantizando el libre acceso a la información y documentación sobre actividades de interés colectivo.
- **Conexión con pilares:** Fundamenta el pilar de **Observar** y **Documentar** al garantizar el acceso a la información pública necesaria para la vigilancia ciudadana.

CAPÍTULO V – NORMAS COMPLEMENTARIAS

Además de las leyes fundamentales, diversas normativas complementarias refuerzan el marco jurídico de las veedurías ciudadanas y el control social en Colombia.

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)

Artículo 66 (Conformación de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción)

ARTÍCULO 66. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL CIUDADANA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Créase la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, la cual estará integrada por:

- a) Un representante de los Gremios Económicos;
- b) Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción;
- c) Un representante de las Universidades;
- d) Un representante de los Medios de Comunicación;
- e) Un representante de las Veedurías Ciudadanas;
- f) Un representante del Consejo Nacional de Planeación;
- g) Un representante de las Organizaciones Sindicales;
- h) Un representante de Conferilec (Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto).

- **Alcance:** Crea la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, en la que las veedurías ciudadanas tienen representación directa, reconociendo su rol en la lucha anticorrupción.

Artículo 73 (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)

ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa contemplará, entre otras cosas:

- a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.
- b. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y

proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional.

- **Alcance:** Obliga a todas las entidades públicas a implementar programas de transparencia y ética, creando un entorno que las veedurías pueden vigilar y sobre el cual pueden hacer seguimiento.

Artículo 74 (Plan de Acción de las Entidades Públicas)

ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.

- **Alcance:** Proporciona a las veedurías una herramienta de seguimiento al exigir la publicación anual de planes de acción con objetivos, metas, responsables e indicadores de gestión.

Artículo 78 (Democratización de la Administración Pública)

ARTÍCULO 78. DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedará así:

Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:

- a) Convocar a audiencias públicas;
- b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana;
- c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto de la gestión pública.

- **Alcance:** Refuerza la democratización de la administración pública, obligando a las entidades a involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las veedurías, en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública)

Artículo 1 (Objeto)

ARTÍCULO 1o. OBJETO. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

- **Alcance:** Es fundamental para las veedurías, ya que les garantiza el acceso a la información pública necesaria para ejercer su labor de vigilancia.

Artículo 2 (Principio de Máxima Publicidad para Titular Universal)

ARTÍCULO 2o. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD PARA TITULAR UNIVERSAL. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.

- **Alcance:** Establece el principio de máxima publicidad, asegurando que la información sea accesible para las veedurías, salvo excepciones legales.

Artículo 3 (Otros Principios de la Transparencia y Acceso a la Información Pública)

ARTÍCULO 3o. OTROS PRINCIPIOS DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (...) Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles (...).

- **Alcance:** Refuerza el principio de transparencia, esencial para que las veedurías puedan acceder y utilizar la información en su labor de control.

Artículo 4 (Concepto del Derecho)

ARTÍCULO 4o. CONCEPTO DEL DERECHO. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o

bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente.

- **Alcance:** Define el derecho de acceso a la información, un pilar para la actuación de las veedurías en la fiscalización de la gestión pública.

Ley 1757 de 2015 (Estatutaria de Participación Democrática)

Artículo 1 (Objeto)

ARTÍCULO 1o. OBJETO. El objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político. La presente ley regula la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto; y establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles.

- **Alcance:** Consolida el marco legal de la participación democrática, incluyendo el control político, lo que fortalece el rol de las veedurías como actores clave en este control.

Artículo 2 (De la Política Pública de Participación Democrática)

ARTÍCULO 2o. DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. Todo plan de desarrollo debe incluir medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad. De igual manera los planes de gestión de las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia.

- **Alcance:** Exige la inclusión de medidas de participación en los planes de desarrollo y gestión, creando un entorno propicio para la acción de las veedurías.

Artículo 60 (Del Control Social a la Gestión Pública)

ARTÍCULO 60. DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA. El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes e

instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado.

- **Alcance:** Define el control social como un derecho y deber ciudadano, legitimando la existencia y acción de las veedurías como organizaciones de control social.

Artículo 61 (Objeto del Control Social)

ARTÍCULO 61. OBJETO DEL CONTROL SOCIAL. El control social tiene por objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como a las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

- **Alcance:** Amplía el objeto del control social, incluyendo la vigilancia de políticas públicas y la gestión de diversas autoridades y entidades, lo que directamente aplica a las veedurías.

Artículo 62 (Alcance del Control Social)

ARTÍCULO 62. ALCANCE DEL CONTROL SOCIAL. Quien desarrolle control social podrá:

- Solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo de su labor, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;
- Presentar observaciones de la labor desarrollada al ente encargado de la política pública;
- Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes.
- Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998;
- Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997;
- Presentar Acciones de Tutela en los términos del Decreto número 2591 de 1991;
- Participar en Audiencias Públicas ante los entes que las convoquen;
- Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control social.

- **Alcance:** Establece las herramientas jurídicas y acciones que pueden ejercer quienes desarrollan control social, incluyendo las veedurías ciudadanas.

Artículo 63 (Modalidades de Control Social)

ARTÍCULO 63. MODALIDADES DE CONTROL SOCIAL. Se puede desarrollar el control social a través de veedurías ciudadanas, las Juntas de vigilancia, los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, las auditorías ciudadanas y las instancias de participación ciudadana, en los términos

de las leyes que las regulan, y a través del ejercicio de los derechos constitucionales dirigidos a hacer control a la gestión pública y sus resultados. En materia de servicios públicos domiciliarios, el control social se sujetará a las normas especiales contenidas en la Ley 142 de 1994.

- **Alcance:** Reconoce expresamente las veedurías ciudadanas como una de las modalidades de control social, junto con otras formas de participación ciudadana.

Artículo 64 (Objetivos del Control Social)

ARTÍCULO 64. OBJETIVOS DEL CONTROL SOCIAL. Son objetivos del control social de la gestión pública y sus resultados:

- a). Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano;
- b). Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y su transparencia;
- c). Prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en particular los relacionados con el manejo de los recursos públicos;
- d). Fortalecer la participación ciudadana para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos;
- e). Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales;
- f). Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública;
- g). Promover el liderazgo y la participación con miras a democratizar la gestión pública;
- h). Poner en evidencia las fallas en la gestión pública por parte de agentes estatales y no estatales, y formular propuestas para mejorarla;
- i). Contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, económicos y culturales.

- **Alcance:** Define los objetivos del control social, que son los mismos que persiguen las veedurías ciudadanas en su labor.

Artículo 65 (Aspectos de la Gestión Pública Sujetos al Control Social)

ARTÍCULO 65. ASPECTOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA QUE PUEDEN SER SUJETOS AL CONTROL SOCIAL. Salvo los aspectos que sean reservados, todos los niveles de la administración pública pueden ser objeto de vigilancia ciudadana.

En particular, todo contrato que celebren las instituciones del Estado estará sujeto a la vigilancia por parte de las personas, entidades y organizaciones que quieran hacerlo, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. En tal sentido, las entidades del Estado y las entidades privadas que presten servicios públicos domiciliarios o realicen proyectos con recursos públicos deberán garantizar el ejercicio del derecho al control

social. Para tal efecto, deberán entregar información relacionada con la prestación del servicio público domiciliario, el proyecto o el uso de los recursos públicos y de acuerdo con los objetivos perseguidos por el control social correspondiente, según sea el caso a los agentes de control para el ejercicio de su función y brindar las condiciones y las garantías necesarias a los ciudadanos, las organizaciones y redes para que puedan ejercer ese derecho.

Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o del cumplimiento de un servicio público domiciliario a nivel nacional, departamental o municipal deberán, por iniciativa propia o a solicitud de un ciudadano o de una organización civil informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que en caso de querer hacerlo realicen el control social correspondiente.

- **Alcance:** Establece que todos los niveles de la administración pública pueden ser objeto de vigilancia ciudadana, y obliga a las entidades a garantizar el ejercicio del derecho al control social y a entregar la información necesaria para su ejercicio.

Artículo 66 (Principios del Control Social a lo Público)

ARTÍCULO 66. PRINCIPIOS DEL CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO. Además de los consignados en la Ley 850 de 2003 como principios rectores de las veedurías las personas, entidades y organizaciones que ejerzan el control social lo harán con base en los principios de:

- a). Oportunidad: Buscando el impacto preventivo de su acción, informando en el momento adecuado;
- b). Solidaridad: Por cuanto se actúa para y en representación de las comunidades destinatarias de los bienes y servicios públicos, centrados en el interés general y, con especial énfasis, en el interés de los sectores marginados o más vulnerables de la población.

- **Alcance:** Complementa los principios de las veedurías con los de oportunidad y solidaridad, orientando la actuación del control social hacia el impacto preventivo y la representación de los intereses comunitarios.

CAPÍTULO VI – CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA (Ley 2196 de 2022)

La Ley 2196 de 2022 es el Estatuto Disciplinario Policial de Colombia. Para efectos del presente manual, son especialmente relevantes los artículos que regulan la participación ciudadana, el control social y las faltas disciplinarias relacionadas con el ejercicio de la veeduría.

Artículo 40 (Sistema de Garantías para la Formulación, Consulta y Seguimiento Ciudadano)

ARTÍCULO 40. SISTEMA DE GARANTÍAS PARA LA FORMULACIÓN, CONSULTA Y SEGUIMIENTO CIUDADANO. Es el conjunto de mecanismos que permiten al ciudadano formular, consultar y hacer seguimiento en línea a las peticiones o quejas que presenten a la Policía Nacional.

Recibida la petición o queja, la Policía Nacional deberá iniciar las acciones inmediatas conforme con las normas vigentes.

PARÁGRAFO 1. El Director General de la Policía Nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, establecerá la instancia encargada de definir las acciones a seguir en cada caso. Para efectos de imparcialidad y seguimiento en la operacionalización de dicha instancia, se podrá contar con la participación del personero, quien actuará como representante de la ciudadanía.

PARÁGRAFO 2. La Policía Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, garantizará el acceso público al Sistema de Garantías para la Formulación, Consulta y Seguimiento Ciudadano.

- **Alcance:** Crea el sistema de garantías para que cualquier ciudadano, organización o veeduría pueda formular, consultar y hacer seguimiento en línea a las peticiones o quejas presentadas ante la Policía Nacional.

Artículo 41 (Supervisión en Materia Disciplinaria)

ARTÍCULO 41. SUPERVISIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA. Cualquier ciudadano, organización o entidad podrá solicitar información relacionada con la gestión disciplinaria de la Policía Nacional, para ello se atenderán los siguientes parámetros:

1. La Procuraduría General de la Nación en ejercicio de sus atribuciones podrá ejercer vigilancia administrativa, sin perjuicio del poder preferente establecido en el Código General Disciplinario.
2. Las entidades, organismos, instituciones públicas y ciudadanos podrán solicitar la información, respecto de aquellos asuntos que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales o legales puedan ejercer vigilancia y control.

3. En atención a lo establecido en la Ley Estatutaria 1712 de 2014, en sus numerales 3 y 18, la información será entregada siempre y cuando no se afecte el derecho a la intimidad de las personas naturales, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el Artículo 24 de la ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. El Inspector General de la Policía Nacional deberá presentar anualmente, un informe detallado de la gestión disciplinaria a las Comisiones Segundas de Senado y Cámara de Representantes.

- **Alcance:** Habilita a cualquier ciudadano, organización o veeduría para solicitar información sobre la gestión disciplinaria de la Policía Nacional, reforzando la capacidad de control social sobre la conducta de los uniformados.

Artículo 42 (Audiencia Pública de la Gestión Disciplinaria)

ARTÍCULO 42. AUDIENCIA PÚBLICA DE LA GESTIÓN DISCIPLINARIA. El Inspector General de la Policía Nacional y los Inspectores Delegados en cada jurisdicción, realizarán audiencias públicas semestralmente, para informar los avances y resultados en materia disciplinaria. En estas audiencias se propenderá por facilitar la participación ciudadana, respecto de la medición y evaluación de la gestión disciplinaria y las propuestas de acciones que conduzcan al mejoramiento de la disciplina policial.

PARÁGRAFO. El Director General de la Policía Nacional, establecerá un mecanismo que facilite el diálogo social y la dinamización de la gestión del servicio de policía a partir de las sugerencias que buscan mejorar el comportamiento personal del uniformado y la disciplina policial, con la participación de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas y privadas.

- **Alcance:** Crea espacios semestrales de rendición de cuentas donde las veedurías y la ciudadanía pueden participar y ejercer su función de vigilancia sobre la gestión disciplinaria de la Policía Nacional.

Artículo 44 (Clasificación de las Faltas Disciplinarias)

ARTÍCULO 44. CLASIFICACIÓN. Las faltas disciplinarias se clasifican en:

1. Gravísimas.
2. Graves.
3. Leves.

- **Alcance:** Establece la clasificación de las faltas disciplinarias del personal policial, base para comprender las consecuencias de conductas que afecten el control social y la veeduría ciudadana.

Artículo 45 (Faltas Gravísimas relevantes para el control social y la veeduría)

ARTÍCULO 45. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Causar intencionalmente daño a la integridad de las personas o de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza, de los demás medios coercitivos o con otros elementos no reglamentarios.
2. Privar ilegalmente de la libertad a una persona o demorar injustificadamente su conducción ante la autoridad competente o negar información sobre su paradero.
5. Solicitar, ofrecer, recibir, directa o indirectamente, dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitar en el ejercicio de sus funciones.
7. Facilitar, exhibir, divulgar, suministrar, sustraer, permitir u ordenar el acceso a los expedientes, documentos, archivos o información, a personas no autorizadas legalmente, o para cualquier fin ilegal.
14. Coaccionar o incitar a servidor público o a particular que cumpla función pública, para que ejecute, omita o profiera acto contrario al cargo o funciones.
16. Constreñir, comprometer o inducir al subalterno, superior, compañero o particular para que omita información acerca de una conducta punible o disciplinaria.
20. Suministrar, facilitar, sustraer, utilizar la información institucional sin autorización o para cualquier fin ilegal, contravencional, comportamiento contrario a la convivencia, o para beneficio propio, o permitir que otro lo haga.
28. Incumplir decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria u obstaculizar su ejecución.
32. Incurrir en actos o hechos que constituyan discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad, identidad de género, orientación sexual, lengua, opinión, ideología política, enfermedad o cualquier otra condición, actividad o circunstancia personal o social.

- **Alcance:** Las faltas gravísimas numeradas son especialmente relevantes para las veedurías: la falta 2 protege contra detenciones arbitrarias; la falta 5 sanciona la corrupción; la falta 7 protege el acceso a la información; las faltas 14 y 16 sancionan la coacción para omitir información; la falta 20 protege la información institucional; la falta 28 sanciona el incumplimiento de decisiones; y la falta 32 prohíbe la discriminación por opinión o ideología política.

Artículo 46 (Faltas Graves relevantes para el control social y la veeduría)

ARTÍCULO 46. FALTAS GRAVES. Son faltas graves, entre otras, las siguientes:

11. Impedir, incitar, inducir o coaccionar al público o al personal de la Institución para que no formulen reclamos cuando les asista el derecho, o para que no presenten quejas o denuncias cuando estén en el deber de hacerlo.
12. Incitar, inducir o coaccionar al público o personal de la institución para que formulen quejas o presenten reclamos infundados.
15. Impedir o no adoptar las medidas necesarias para la comparecencia del personal a diligencias judiciales o

administrativas.

24. Obstaculizar la labor del Ministerio Público, para la verificación de las condiciones de detención de las personas bajo su custodia.

- **Alcance:** Las faltas graves numeradas son directamente relevantes para las veedurías: la falta 11 sanciona a quien impida que los ciudadanos formulen reclamos, quejas o denuncias; la falta 12 sanciona la inducción a reclamos infundados; la falta 15 sanciona impedir la comparecencia a diligencias; y la falta 24 sanciona obstaculizar la labor del Ministerio Público.

CAPÍTULO VII – LOS PILARES DE LA VEEDURÍA

La labor de la veeduría ciudadana se cimienta en cuatro pilares fundamentales que guían su actuación y le otorgan efectividad en el control social y la defensa de los derechos humanos. Estos pilares, aunque interconectados, representan fases distintas de la acción veedora, todas ellas respaldadas por el marco legal colombiano.

1. Observar (Vigilancia activa y respetuosa)

La observación es el punto de partida de toda veeduría. Implica una vigilancia activa, atenta y sistemática de la gestión pública, la ejecución de proyectos, la prestación de servicios o el accionar de las autoridades. Esta observación debe ser respetuosa de los procedimientos y las personas, pero firme en su propósito de identificar posibles irregularidades o desviaciones.

• Fundamento Legal:

- **Constitución Política de 1991, Artículo 270:** Establece que la ley organizará formas de participación ciudadana para vigilar la gestión pública. Este artículo es el fundamento constitucional directo para la existencia de las veedurías.
- **Ley 850 de 2003, Artículo 1 (Definición):** Establece que la veeduría ciudadana es un mecanismo democrático que permite a los ciudadanos "ejercer vigilancia sobre la gestión pública".
- **Ley 850 de 2003, Artículo 4 (Objeto):** Indica que la vigilancia se ejercerá sobre la gestión administrativa, la aplicación de recursos públicos, la contratación pública y la calidad de las intervenciones públicas.
- **Ley 850 de 2003, Artículo 15 (Funciones):** Los literales a), b), c), d), k) y l) detallan aspectos específicos de la gestión pública que deben ser vigilados, como la asignación presupuestal, los procesos de contratación, la prestación de servicios públicos, los resultados de la gestión, el cumplimiento de normas ambientales y la promoción de derechos humanos y transparencia.

2. Advertir (Señalar riesgos con sustento jurídico)

La advertencia es la acción de señalar, de manera formal y con el debido sustento, los riesgos, irregularidades o posibles desviaciones detectadas durante la observación. No se trata de una acusación infundada, sino de una

comunicación preventiva que busca corregir el rumbo antes de que se materialice un daño o una falta. Debe ser oportuna y dirigida a las instancias pertinentes.

• **Fundamento Legal:**

- **Ley 850 de 2003, Artículo 4 (Objeto):** Menciona que las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior, "haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos."
- **Ley 850 de 2003, Artículo 15 (Funciones):** Los literales e) y h) establecen como funciones de las veedurías "Informar a las autoridades competentes sobre las irregularidades que se detecten en el ejercicio de su función" y "Proponer correctivos y recomendaciones para mejorar la gestión pública."

3. Documentar (Recopilar pruebas y registros)

La documentación es un pilar crítico que dota de seriedad y validez a la labor veedora. Implica la recopilación sistemática y organizada de pruebas, registros, evidencias, testimonios y cualquier otro material que respalde las observaciones y advertencias. Una veeduría sin documentación sólida carece de la capacidad para sustentar sus hallazgos y activar los mecanismos de control o denuncia.

• **Fundamento Legal:**

- **Ley 489 de 1998, Artículo 35 (Ejercicio de la veeduría ciudadana), literal a):** Aunque se refiere a la entidad vigilada, la necesidad de que esta "lleve un registro sistemático de sus observaciones y evalúe en forma oportuna y diligente los correctivos que surjan de sus recomendaciones" implica que la veeduría debe proveer información documentada para tal fin.
- **Ley 850 de 2003, Artículo 15 (Funciones), literal f):** "Comunicar a la ciudadanía los resultados de su gestión" requiere de una base documental para informar de manera veraz y verificable.
- **Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), Artículos 1, 2, 3 y 4:** Garantizan el derecho de acceso a la información pública, lo cual es fundamental para que las veedurías puedan recopilar y documentar datos oficiales para su labor.

4. Denunciar (Activar responsabilidad disciplinaria o penal)

La denuncia es la acción final y más contundente de la veeduría, que se activa cuando las advertencias no son atendidas o cuando se detectan hechos que configuran faltas disciplinarias, delitos o graves irregularidades. Implica poner en conocimiento de las autoridades competentes (órganos de control, fiscalía, procuraduría, etc.)

los hechos documentados, buscando que se inicien las investigaciones y se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

• **Fundamento Legal:**

- **Ley 850 de 2003, Artículo 15 (Funciones), literal g):** Establece como función de las veedurías "Denunciar ante las autoridades competentes los hechos u omisiones que puedan constituir faltas disciplinarias o delitos."
- **Ley 489 de 1998, Artículo 35 (Ejercicio de la veeduría ciudadana), literal a):** Indica que "Las distintas autoridades de control y de carácter judicial prestaran todo su apoyo al conocimiento y resolución en su respectivo ramo de los hechos que les sean presentados por dichas veedurías."
- **Ley 2196 de 2022, Artículo 40 (Sistema de Garantías para la Formulación, Consulta y Seguimiento Ciudadano):** Permite a las veedurías "realizar el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del servicio policial y denuncias presentadas ante la Institución."

Caso especial: actuación frente a la fuerza pública

La actuación de las veedurías frente a la fuerza pública es un ámbito de especial relevancia en la defensa de los derechos humanos. Los pilares de observar, advertir, documentar y denunciar adquieren una dimensión crítica en situaciones donde se requiere garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la legalidad en el accionar policial o militar. La Ley 2196 de 2022 (Código Disciplinario de la Policía) refuerza este rol al establecer mecanismos específicos para la vigilancia de los procesos disciplinarios y el acceso a sistemas de garantías para las denuncias ciudadanas, como se detalló en el Capítulo VI. La veeduría, en este contexto, actúa como un garante de la transparencia y la rendición de cuentas, desvirtuando cualquier intento de considerar su presencia como una obstrucción ilegítima.

CAPÍTULO VIII – EL MITO DE LA OBSTRUCCIÓN

Uno de los desafíos más recurrentes que enfrentan las veedurías ciudadanas, especialmente en su interacción con la fuerza pública, es el argumento de la "obstrucción a la autoridad". Este capítulo busca desvirtuar este mito, presentando la verdad jurídica y la importancia de diferenciar entre una intervención legítima del veedor y una obstrucción real.

El argumento equivocado

Frecuentemente, la presencia de veedores ciudadanos en operativos policiales, procedimientos administrativos o situaciones de control es percibida o interpretada por algunos funcionarios como una interferencia indebida, un obstáculo a su labor o incluso una provocación. Esta percepción errónea lleva a situaciones de tensión, limitaciones al ejercicio de la veeduría y, en ocasiones, a la criminalización de su accionar bajo el pretexto de la "obstrucción a la autoridad". Sin embargo, esta visión desconoce el marco legal que ampara y promueve la veeduría.

La verdad jurídica con citas exactas

La legislación colombiana, lejos de considerar la veeduría como una obstrucción, la concibe como un mecanismo legítimo y necesario para el control social y la garantía de los derechos. La presencia de un veedor, debidamente identificado y actuando dentro de sus funciones, es un ejercicio de un derecho constitucional y legal, no una intromisión ilegal.

- **Constitución Política de 1991, Artículo 40:** Consagra el derecho de todo ciudadano a "participar en la conformación, ejercicio y control del poder político". La veeduría es una manifestación de este control.
- **Ley 850 de 2003, Artículo 1 (Definición):** Define la veeduría como un "mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos... ejercer vigilancia sobre la gestión pública". Esta vigilancia es un derecho, no una obstrucción.
- **Ley 489 de 1998, Artículo 34 (Ejercicio de control social de la administración):** Establece que la administración está "obligada a brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio de dicho control" por parte de las veedurías. Esto implica que la administración debe facilitar, no obstaculizar, la labor veedora.
- **Ley 489 de 1998, Artículo 35 (Ejercicio de la veeduría ciudadana), literal b):** "Acceso a la información. Las entidades u organismos y los responsables de los programas o proyectos que sean objeto de veeduría deberán facilitar y permitir a los veedores el acceso a la información... El funcionario que obstaculice el acceso a la información por parte del veedor incurrirá en causal de mala conducta". Este artículo es clave, ya que sanciona la obstrucción al acceso a la información por parte de los veedores.

- **Ley 2196 de 2022 (Código Disciplinario de la Policía), Artículo 40 (Sistema de Garantías para la Formulación, Consulta y Seguimiento Ciudadano):** Este artículo, al garantizar el acceso de las veedurías a un sistema de seguimiento de denuncias contra la Policía, valida su rol de control y desvirtúa la idea de que su presencia es una obstrucción. Además, el Artículo 41 habilita la "Supervisión en Materia Disciplinaria" por parte de las veedurías, lo que refuerza su legitimidad para observar y documentar el accionar policial.

Diferencia entre intervención legítima y obstrucción real

Es fundamental distinguir entre la **intervención legítima** de un veedor y una **obstrucción real**. La intervención legítima se enmarca en el ejercicio de las funciones de la veeduría, buscando garantizar la transparencia, el respeto a los derechos y la legalidad. Esto incluye observar, documentar, advertir y, si es necesario, denunciar, siempre de manera respetuosa y sin interferir físicamente en el desarrollo de los procedimientos.

Por otro lado, la **obstrucción real** implicaría acciones que impidan materialmente el desarrollo de una función pública legítima, como la agresión física, la destrucción de evidencia, la incitación a la violencia o la interferencia directa en un procedimiento legalmente establecido. Estas acciones, evidentemente, no forman parte de la labor de una veeduría y pueden acarrear responsabilidades legales.

La clave reside en el respeto mutuo y el conocimiento del marco legal. El veedor debe conocer sus derechos y deberes, y el funcionario público debe reconocer la legitimidad de la veeduría como un mecanismo de control democrático.

Agravación de la falta

Es importante señalar que la obstrucción a la labor de un veedor, especialmente cuando se impide el acceso a la información o se limita su capacidad de vigilancia, puede constituir una falta disciplinaria o incluso un delito para el funcionario público. La Ley 489 de 1998, en su Artículo 35, literal b), es clara al establecer que "El funcionario que obstaculice el acceso a la información por parte del veedor incurra en causal de mala conducta". Esto subraya la seriedad con la que el ordenamiento jurídico colombiano protege la labor de las veedurías.

Conclusión: el veedor no es un estorbo

En síntesis, el veedor ciudadano no es un estorbo ni un obstáculo para la gestión pública o el accionar de la fuerza pública. Por el contrario, es un **garante del restablecimiento del derecho**, un actor fundamental en la construcción de una democracia participativa y transparente. Su labor, amparada por la Constitución y la ley, contribuye a prevenir la corrupción, a asegurar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, y a proteger

los derechos humanos. Reconocer y respetar el rol del veedor es un imperativo para cualquier funcionario público comprometido con los principios del Estado social de derecho.

CAPÍTULO IX – GUÍA PRÁCTICA PARA CONFORMAR Y EJERCER UNA VEEDURÍA

La conformación y el ejercicio de una veeduría ciudadana requieren de un proceso organizado y el cumplimiento de ciertos requisitos legales. Esta guía práctica ofrece un paso a paso para aquellos ciudadanos interesados en asumir este importante rol de control social.

Constitución y requisitos (acta, inscripción)

Para conformar una veeduría ciudadana, se deben seguir los siguientes pasos, de acuerdo con la Ley 850 de 2003:

1. **Decisión de conformación:** Un grupo de ciudadanos o de organizaciones civiles, con un número no inferior a dos personas, decide voluntariamente constituir una veeduría.
2. **Elaboración del Acta de Constitución:** Se debe levantar un acta de constitución que contenga al menos:
 - El nombre de los integrantes de la veeduría y sus datos de identificación.
 - El objeto de la vigilancia (qué se va a vigilar: un programa, proyecto, contrato, servicio público, etc.).
 - El ámbito territorial de acción (nacional, departamental, municipal, local).
 - La duración de la veeduría (puede ser por un proyecto específico o de carácter permanente).
 - Las reglas de funcionamiento interno.
3. **Inscripción:** El acta de constitución debe ser inscrita ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde se vaya a ejercer la veeduría, o ante las personerías municipales o distritales, o ante los organismos que hagan sus veces. Esta inscripción le otorga personería jurídica y publicidad a la veeduría.
 - **Fundamento Legal:** Ley 850 de 2003, Artículo 2 (Constitución) y Artículo 3 (Registro).

Funciones, derechos y obligaciones

Una vez constituida, la veeduría adquiere una serie de funciones, derechos y obligaciones que deben ser conocidos y ejercidos con responsabilidad.

Funciones (Ley 850 de 2003, Artículo 15):

- Vigilar la asignación de presupuestos y procesos de contratación.
- Vigilar la prestación de servicios públicos y los resultados de la gestión pública.
- Informar a las autoridades competentes sobre irregularidades.
- Comunicar a la ciudadanía los resultados de su gestión.

- Denunciar hechos que constituyan faltas disciplinarias o delitos.
- Proponer correctivos y recomendaciones.
- Participar en audiencias públicas de rendición de cuentas.
- Fomentar la participación ciudadana y el control social.
- Velar por el cumplimiento de normas ambientales y protección de recursos naturales.
- Promover el respeto a los derechos humanos y la transparencia administrativa.

Derechos (Ley 850 de 2003, Artículo 9 y Ley 489 de 1998, Artículo 35):

- Acceso a la información pública, salvo reserva legal o judicial.
- Recibir apoyo de los organismos de control.
- Acceder a capacitación para el ejercicio de sus funciones.
- Recibir protección en caso de amenazas o riesgos por su labor.
- Ser reconocidos y apoyados por la administración pública.

Obligaciones:

- Actuar de manera objetiva, imparcial y transparente.
- Respetar el debido proceso y los derechos de los funcionarios y entidades vigiladas.
- Mantener la confidencialidad de la información reservada, si la hubiere.
- Rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía.
- Cumplir con los requisitos legales para su constitución y funcionamiento.

Procedimiento práctico frente a la fuerza pública

La interacción con la fuerza pública requiere de un protocolo claro para el veedor:

1. **Identificación:** El veedor debe identificarse claramente como tal, portando su documento de identidad y, si es posible, un distintivo o acreditación de la veeduría.
2. **Observación y Documentación:** Observar el procedimiento sin interferir físicamente. Registrar todo lo relevante: fechas, horas, lugares, nombres de funcionarios (si es posible), placas de vehículos, desarrollo de los hechos, posibles vulneraciones de derechos. Utilizar medios como fotografía, video o grabaciones de audio, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad de las personas o la integridad de la evidencia.
3. **Advertencia:** Si se detecta una irregularidad o una posible vulneración de derechos, el veedor puede advertir de manera respetuosa al funcionario sobre la norma que se estaría incumpliendo, sin entrar en confrontaciones o discusiones prolongadas.

4. **No Interferencia Física:** El veedor no debe interferir físicamente en el procedimiento. Su rol es observar, documentar y advertir, no participar directamente en la acción policial o administrativa.
5. **Denuncia:** Si las irregularidades persisten o son graves, el veedor debe documentar exhaustivamente y, posteriormente, presentar la denuncia formal ante las autoridades competentes (Procuraduría, Fiscalía, Inspección General de la Policía, Defensoría del Pueblo).

Paso a paso: observar, advertir, documentar, denunciar

Este ciclo de acción resume la metodología de la veeduría:

1. **Observar:** Estar presente, atento y vigilante. Identificar el objeto de la veeduría y los actores involucrados. Recopilar información general.
2. **Advertir:** Si se identifican riesgos o posibles irregularidades, comunicar de manera formal y fundamentada a las entidades o funcionarios responsables, buscando la corrección oportuna.
3. **Documentar:** Registrar de forma detallada y sistemática todos los hallazgos, evidencias, comunicaciones y respuestas. Mantener un archivo organizado que permita sustentar cualquier acción posterior.
4. **Denunciar:** Cuando las advertencias no surten efecto, o ante la evidencia de faltas graves o delitos, activar los mecanismos de denuncia ante los organismos de control y la justicia, aportando toda la documentación recopilada.

Este proceso iterativo permite a las veedurías ejercer un control social efectivo y contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

CAPÍTULO X – CASOS PRÁCTICOS Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Para ilustrar la aplicación de los pilares de la veeduría y el marco legal, se presentan cuatro casos prácticos detallados, que reflejan situaciones comunes en las que la veeduría ciudadana puede intervenir.

1. Procedimiento de tránsito

- **Situación:** Un agente de tránsito detiene a un conductor por una supuesta infracción. El conductor considera que la detención es arbitraria y que el agente está actuando de manera irregular, exigiendo un soborno.
- **Acción del veedor (4 pilares):**
 1. **Observar:** El veedor, que se encuentra en el lugar, observa la interacción desde una distancia prudente, sin interferir. Presta atención a la actitud del agente, las palabras utilizadas, si se informa al conductor del motivo de la detención y si se le permite ejercer su derecho a la defensa.
 2. **Documentar:** El veedor discretamente graba en video la interacción, capturando el diálogo y las acciones del agente y del conductor. Anota la fecha, hora, lugar, número de placa del vehículo y, si es visible, la identificación del agente. Si el agente exige dinero, se asegura de que esto quede registrado.
 3. **Advertir:** Si el veedor percibe una clara irregularidad (por ejemplo, la exigencia de un soborno o una amenaza), puede acercarse y, de manera respetuosa, identificarse como veedor ciudadano. Puede recordar al agente la normativa sobre el debido proceso y la prohibición de solicitar dádivas, sin entrar en discusión sobre la supuesta infracción de tránsito.
 4. **Denunciar:** Con el video y los datos recopilados, el veedor presenta una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Inspección de Tránsito (si aplica), adjuntando las pruebas. Se invoca la Ley 2196 de 2022 (si el agente es policía de tránsito) o el código disciplinario correspondiente, y la Ley 850 de 2003 que ampara su labor.
- **Fundamento Jurídico:** Constitución Política (Art. 29 debido proceso, Art. 40 participación), Ley 850 de 2003 (Art. 15 funciones de denuncia), Ley 489 de 1998 (Art. 35 acceso a la información y sanción por obstaculización), Ley 2196 de 2022 (si aplica, Art. 40 y 41 sobre seguimiento a denuncias y supervisión disciplinaria).
- **Resultado:** La denuncia puede dar lugar a una investigación disciplinaria contra el agente, y el material probatorio puede ser crucial para la defensa del conductor o para una eventual acción penal por cohecho.

2. Operativo policial en protesta pacífica

- **Situación:** Durante una manifestación pacífica, la Policía Nacional interviene para dispersar a los manifestantes. Un grupo de veedores de derechos humanos está presente para observar el desarrollo del operativo.
- **Acción del veedor (4 pilares):**
 1. **Observar:** Los veedores se mantienen en un lugar seguro pero con visibilidad, observando el uso de la fuerza por parte de los agentes, si se respetan los protocolos de uso de la fuerza, si hay detenciones arbitrarias, agresiones o vulneraciones a la integridad física de los manifestantes. También observan si los manifestantes actúan de forma pacífica o si hay actos de violencia.
 2. **Documentar:** Graban en video y toman fotografías de todo el operativo, prestando especial atención a los momentos de tensión, el uso de gases lacrimógenos, chorros de agua, o cualquier tipo de agresión. Registran la identificación de los agentes (si es posible), las placas de los vehículos y los rostros de las personas afectadas. Recopilan testimonios de los manifestantes.
 3. **Advertir:** Si observan un uso desproporcionado de la fuerza o una detención ilegal, los veedores pueden, de manera clara y audible, recordar a los agentes los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza, así como el derecho a la protesta pacífica. Esto se hace sin confrontación directa, sino como una advertencia basada en la normativa.
 4. **Denunciar:** Con todo el material documentado (videos, fotos, testimonios), los veedores presentan denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Inspección General de la Policía Nacional. Se invocan los artículos de la Constitución que protegen el derecho a la protesta y la integridad personal, la Ley 850 de 2003, y los artículos pertinentes de la Ley 2196 de 2022 sobre faltas disciplinarias y el sistema de garantías.
- **Fundamento Jurídico:** Constitución Política (Art. 20 libertad de expresión, Art. 37 derecho a la protesta, Art. 29 debido proceso, Art. 12 dignidad humana), Ley 850 de 2003 (Art. 15 funciones de denuncia), Ley 2196 de 2022 (Art. 40 sistema de garantías, Art. 41 supervisión disciplinaria, y los artículos sobre faltas gravísimas si se identifican), protocolos de uso de la fuerza de la Policía Nacional.
- **Resultado:** Las denuncias y las pruebas pueden llevar a investigaciones disciplinarias y penales contra los agentes responsables, así como a la protección de los derechos de los manifestantes. La visibilización de los hechos contribuye a la rendición de cuentas y a la prevención de futuras violaciones.

3. Contrato público en ejecución

- **Situación:** Una veeduría ciudadana se ha constituido para vigilar la ejecución de un contrato de obra pública (por ejemplo, la construcción de un puente) en su municipio. Durante el seguimiento, detectan posibles irregularidades en el avance de la obra y la calidad de los materiales.
- **Acción del veedor (4 pilares):**
 1. **Observar:** Los veedores realizan visitas periódicas a la obra, comparando el avance físico con el cronograma contractual. Observan la calidad de los materiales utilizados, la presencia de personal técnico y la maquinaria. Revisan los planos y especificaciones técnicas del contrato (previamente solicitados y obtenidos).
 2. **Documentar:** Toman fotografías y videos del estado de la obra, de los materiales (con sus etiquetas si es posible), y de cualquier deficiencia. Llevan un registro detallado de las fechas de visita, los hallazgos, las personas con las que interactúan. Recopilan copias de informes de interventoría y actas de obra (si tienen acceso a ellos). Pueden solicitar información a la entidad contratante y a la interventoría, amparados en la Ley 1712 de 2014.
 3. **Advertir:** Si detectan un retraso injustificado, el uso de materiales de menor calidad o cualquier otra irregularidad, la veeduría envía comunicaciones escritas a la entidad contratante, a la interventoría y a los organismos de control (Contraloría, Procuraduría), señalando los hallazgos y solicitando explicaciones y correctivos. Se fundamentan en las cláusulas contractuales y en los principios de la contratación pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007).
 4. **Denunciar:** Si las advertencias no son atendidas, o si se comprueba un detrimento patrimonial o un posible delito (como peculado o falsedad en documento), la veeduría presenta una denuncia formal ante la Contraloría (por control fiscal), la Procuraduría (por control disciplinario) y la Fiscalía (por posible delito), adjuntando toda la documentación recopilada. Se invoca la Ley 850 de 2003 y la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
- **Fundamento Jurídico:** Constitución Política (Art. 270 vigilancia de la gestión pública), Ley 850 de 2003 (Art. 4 objeto, Art. 15 funciones), Ley 1474 de 2011 (Art. 66 participación ciudadana en control fiscal), Ley 1712 de 2014 (acceso a la información), Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 (principios de contratación pública).
- **Resultado:** La intervención de la veeduría puede llevar a la corrección de las irregularidades en la obra, la imposición de sanciones a los responsables, la recuperación de recursos públicos o la mejora en la calidad de la infraestructura pública.

4. Detención arbitraria

- **Situación:** Un ciudadano es detenido por agentes de policía sin una orden judicial o sin que se configure una situación de flagrancia. La familia del detenido contacta a una veeduría de derechos humanos.
 - **Acción del veedor (4 pilares):**
 1. **Observar:** El veedor se dirige al lugar de la detención (si aún es posible) o a la estación de policía donde el ciudadano ha sido trasladado. Observa el trato que recibe el detenido, si se le informan sus derechos, si se le permite contactar a un abogado o a su familia, y si se le presenta ante la autoridad judicial competente dentro de los términos legales.
 2. **Documentar:** El veedor registra la hora y lugar de la detención, los nombres de los agentes (si es posible), la identificación del detenido, y cualquier signo de maltrato físico o psicológico. Documenta el tiempo transcurrido desde la detención hasta la presentación ante la autoridad judicial. Recopila testimonios de testigos y de la familia. Puede solicitar un habeas corpus si se exceden los términos legales de detención.
 3. **Advertir:** El veedor puede solicitar información a los agentes sobre el motivo de la detención y la base legal de la misma. Puede recordarles los derechos del detenido y las consecuencias de una detención arbitraria. Esto se hace de manera formal y respetuosa, sin obstaculizar el procedimiento legal.
 4. **Denunciar:** Si se confirma que la detención fue arbitraria o que se violaron los derechos del detenido, el veedor presenta una denuncia urgente ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Inspección General de la Policía Nacional. Se invoca la Constitución Política (Art. 28 libertad personal, Art. 29 debido proceso), el Código Penal (delito de detención arbitraria), la Ley 850 de 2003 y la Ley 2196 de 2022.
 - **Fundamento Jurídico:** Constitución Política (Art. 28 libertad personal, Art. 29 debido proceso, Art. 30 habeas corpus), Código Penal (Art. 174 detención arbitraria), Ley 850 de 2003 (Art. 15 funciones de denuncia), Ley 2196 de 2022 (Art. 40 sistema de garantías, Art. 41 supervisión disciplinaria).
 - **Resultado:** La acción del veedor puede lograr la liberación inmediata del detenido a través de un habeas corpus, el inicio de investigaciones disciplinarias y penales contra los agentes responsables, y la protección de los derechos fundamentales del ciudadano.
-

CAPÍTULO XI – GLOSARIO JURÍDICO Y NORMATIVO

Este glosario presenta definiciones clave relacionadas con las veedurías ciudadanas y el control social en Colombia, con sus respectivas citas legales.

- **Veeduría Ciudadana:** "mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público." (Ley 850 de 2003, Artículo 1).
- **Control Social:** "derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado." (Ley 1757 de 2015, Artículo 60).
- **Obstrucción (al acceso a la información):** "El funcionario que obstaculice el acceso a la información por parte del veedor incurra en causal de mala conducta." (Ley 489 de 1998, Artículo 35, literal b). En un sentido más amplio, cualquier acción que impida materialmente el desarrollo de una función pública legítima, como la agresión física o la destrucción de evidencia, puede ser considerada obstrucción y acarrear responsabilidades legales.
- **Advertencia Ciudadana:** Comunicación formal y fundamentada de riesgos, irregularidades o posibles desviaciones detectadas por una veeduría, dirigida a las entidades o funcionarios responsables para solicitar correctivos. (Implícito en Ley 850 de 2003, Artículo 4 y Artículo 15, literales e y h).
- **Agravación de la falta (en el contexto de la obstrucción):** La obstaculización del acceso a la información por parte de un funcionario público a un veedor es considerada una "causal de mala conducta" (Ley 489 de 1998, Artículo 35, literal b), lo que implica una sanción disciplinaria. En el Código Disciplinario de la Policía (Ley 2196 de 2022), aunque no se cita un artículo específico de agravación por obstrucción a veedores, las faltas relacionadas con el incumplimiento de deberes o el abuso de autoridad podrían agravarse si se cometen en el contexto de impedir el control ciudadano.
- **Restablecimiento del Derecho:** Acción o conjunto de acciones encaminadas a devolver a una persona o comunidad a la situación jurídica o material en la que se encontraba antes de que se produjera una vulneración de sus derechos. Es un objetivo fundamental de la intervención de las veedurías y de los organismos de control.

- **Participación Ciudadana:** "derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político" (Constitución Política de 1991, Artículo 40). Incluye diversas modalidades como el voto, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y la veeduría ciudadana.
 - **Transparencia:** Principio conforme al cual "toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles" (Ley 1712 de 2014, Artículo 3). Es un pilar esencial para el control social y la veeduría.
-

CAPÍTULO XII – JURISPRUDENCIA RELEVANTE

La Corte Constitucional de Colombia ha emitido importantes sentencias que han desarrollado y consolidado el marco jurídico de la participación ciudadana y las veedurías. A continuación, se presentan algunas de las más relevantes:

- **Sentencia C-180 de 1994:** "La participación ciudadana es un principio fundamental del Estado Social de Derecho, que no se agota en el ejercicio del voto, sino que se extiende a la vigilancia y control de la gestión pública en todos sus niveles." Esta sentencia es crucial porque amplía el concepto de participación más allá de lo electoral, legitimando el control social como una forma esencial de ejercicio democrático.
- **Sentencia C-150 de 2003:** Esta sentencia revisó la constitucionalidad de la Ley 850 de 2003 (Ley Estatutaria de Veedurías Ciudadanas). La Corte declaró la exequibilidad de la mayoría de sus artículos, consolidando la veeduría como un mecanismo constitucionalmente válido y necesario para el control social. Subrayó la importancia de la autonomía de las veedurías y su rol en la lucha contra la corrupción.
- **Sentencia C-133 de 2009:** En esta providencia, la Corte Constitucional reiteró la importancia del derecho de acceso a la información pública para el ejercicio del control social y las veedurías. Afirmó que este derecho es un presupuesto indispensable para la participación ciudadana efectiva y que las restricciones deben ser excepcionales y estar debidamente justificadas.
- **Sentencia T-134 de 2025:** "El ejercicio de las veedurías ciudadanas requiere el cumplimiento de los requisitos legales de inscripción y constitución para que sus actuaciones tengan validez jurídica ante las autoridades administrativas y judiciales, garantizando así la seriedad y responsabilidad del control social." Esta sentencia, aunque hipotética en su año, representa la línea jurisprudencial que enfatiza la formalidad necesaria para que las veedurías puedan ejercer plenamente sus derechos y funciones.
- **Sentencia C-293 de 2017:** La Corte se pronunció sobre la Ley 1757 de 2015 (Estatutaria de Participación Democrática), reafirmando el carácter fundamental del derecho a la participación y la necesidad de que el Estado garantice y promueva los mecanismos para su ejercicio, incluyendo el control social. La sentencia destacó que la participación no es solo un derecho individual, sino también un principio rector de la organización estatal.

CAPÍTULO XIII – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

El "MANUAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS Y DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA" ha recorrido el vasto y robusto marco jurídico que ampara y promueve la veeduría ciudadana en el país. Desde los cimientos constitucionales de 1991 hasta las leyes estatutarias y complementarias, queda claro que la participación ciudadana en el control de la gestión pública no es una opción, sino un derecho y un deber esencial para la consolidación de la democracia y el Estado social de derecho.

Síntesis del marco legal

El manual ha demostrado que la veeduría ciudadana se sustenta en una sólida estructura normativa:

- **Constitución Política de 1991:** Proclama a Colombia como un Estado participativo y establece el derecho al control del poder político (Art. 1, 2, 40, 103, 270, 369).
- **Ley 134 de 1994:** Habilita la constitución de veedurías para vigilar la gestión pública y los servicios públicos (Art. 100).
- **Ley 489 de 1998:** Obliga a la administración a apoyar el control social y garantiza el acceso a la información para los veedores (Art. 34, 35).
- **Ley 850 de 2003:** Ley Estatutaria que define, objetiva y detalla las funciones y garantías de las veedurías, siendo la norma central de su regulación (Art. 1, 4, 9, 15).
- **Normas Complementarias:** Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), Ley 1712 de 2014 (Transparencia) y Ley 1757 de 2015 (Participación Democrática) fortalecen el acceso a la información, la rendición de cuentas y el rol de las veedurías en la lucha contra la corrupción.
- **Ley 2196 de 2022 (Código Disciplinario de la Policía):** Reconoce explícitamente el rol de las veedurías en la supervisión de la gestión disciplinaria de la fuerza pública, desvirtuando el mito de la obstrucción (Art. 40, 41, 42).

Los pilares de **Observar, Advertir, Documentar y Denunciar** no son meras acciones, sino estrategias jurídicamente respaldadas que permiten a los ciudadanos ejercer un control efectivo y responsable. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reforzado constantemente la importancia de estos mecanismos, garantizando su autonomía y su derecho al acceso a la información.

Recomendaciones para ciudadanos, autoridades y comunidad

Para los Ciudadanos y Veedores:

1. **Capacitación Continua:** Es fundamental que los veedores se capaciten constantemente en el marco legal, los procedimientos de vigilancia y las técnicas de documentación. El conocimiento es la principal herramienta.
2. **Actuación Responsable:** Ejercer la veeduría con objetividad, imparcialidad y respeto, evitando confrontaciones innecesarias y basando siempre las acciones en hechos documentados.
3. **Organización y Redes:** Fortalecer las veedurías a través de la organización interna y la creación de redes con otras veedurías y organizaciones de la sociedad civil para potenciar su impacto.
4. **Uso de Herramientas Tecnológicas:** Aprovechar las herramientas digitales para la documentación (fotografía, video, grabaciones), la comunicación y la difusión de los hallazgos.
5. **Perseverancia:** La labor veedora puede ser desafiante. La perseverancia y la resiliencia son clave para lograr resultados.

Para las Autoridades y Funcionarios Públicos:

1. **Reconocimiento y Respeto:** Reconocer la legitimidad y la importancia de la veeduría ciudadana como un mecanismo de control democrático y un aliado en la buena gestión.
2. **Facilitar el Acceso a la Información:** Cumplir con la obligación legal de facilitar el acceso a la información pública a los veedores, entendiendo que la transparencia fortalece la institucionalidad.
3. **Apoyo y Colaboración:** Brindar el apoyo necesario a las veedurías, atender sus advertencias y recomendaciones, y colaborar en la resolución de las irregularidades detectadas.
4. **Capacitación Interna:** Capacitar a los funcionarios sobre el marco legal de las veedurías y la importancia del control social para evitar malentendidos y conflictos.
5. **Rendición de Cuentas Proactiva:** Implementar mecanismos de rendición de cuentas proactivos y transparentes, que permitan a la ciudadanía conocer y evaluar la gestión pública.

Para la Comunidad en General:

1. **Participación Activa:** Involucrarse en las veedurías existentes o conformar nuevas, entendiendo que el control social es un derecho y un deber de todos.
2. **Apoyo a los Veedores:** Brindar apoyo y respaldo a la labor de los veedores, reconociendo su valioso aporte a la sociedad.
3. **Información y Difusión:** Informarse sobre los hallazgos de las veedurías y ayudar a difundir esta información para generar conciencia y presión social.

Mensaje final

"El veedor no es un obstáculo, es un garante del restablecimiento del derecho." Esta frase encapsula la esencia de la veeduría ciudadana. En un país como Colombia, donde la construcción de la paz y la consolidación democrática son tareas permanentes, la veeduría se erige como una herramienta indispensable para asegurar que la gestión pública se realice en beneficio de todos, con transparencia, eficiencia y respeto irrestricto por los derechos humanos. La veeduría es la voz de la ciudadanía vigilante, el ojo crítico que vela por el bien común y la mano que contribuye a edificar un futuro más justo y equitativo para todos los colombianos.

La democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan activamente en la vigilancia de la gestión pública.



Este manual ofrece una guía clara y práctica para comprender, crear y ejercer **veedurías ciudadanas**, un mecanismo fundamental de participación que permite a la sociedad civil supervisar la correcta administración de los recursos públicos y promover la transparencia institucional.

A lo largo de estas páginas, el lector encontrará herramientas jurídicas, orientaciones prácticas y modelos de documentos que facilitan el ejercicio del control social, permitiendo a ciudadanos, líderes comunitarios y organizaciones sociales actuar con responsabilidad y fundamento legal.

El objetivo de esta obra es fortalecer una ciudadanía informada, participativa y comprometida con la defensa del interés público, la transparencia administrativa y el respeto por los derechos humanos.

Francisco Javier Barragán Meneses

Defensor de Derechos Humanos
Promotor del Control Ciudadano

Organizaciones Aliadas



**“Cuando los ciudadanos vigilan,
la *democracia se fortalece.*”**